

☆法律学で学ぶこと（目標）

- ・法律学の全体像を理解すること。
- ・日常生活と法の距離を短くすること。
- ・先端分野の様々な事例を紹介して、法的に考えることができるようになること。

1、リーガルマインドとは？…法律学で獲得する能力

法的な考え方＝法的思考能力＝リーガルマインド⇒言葉を使って人を説得する技術：論理

（1）リーガルマインドの内容

- ①あらゆる主張について、客観的に十分な証拠を求める。
- ②争いについては、対立する両当事者の主張を公平に聞く。
- ③複雑な事案でも、思考過程に節度をつけて分析し、個々の論点の所在及びそれと全体の関係を明らかにする。
- ④具体的な問題についても、常に一般的な問題に考慮を払う。
- ⑤説得するだけでなく、逆に説得されることも大切である。



①物事を筋道立てて考える

論理的な思考方法のもとで、分析をするということは、根拠（条文や判例）に基づいて考えるという事の他に、前提として人権尊重の配慮をするだとか、双方の言い分を聞き、正当な手続を取るなどのプロセスも必要である。

②判断する際には、実質的な利益考量による判断が必要

良識にあった結論や具体的妥当性、法的安定性、正義など、理屈は合っていてもそれ以外の受け入れられるかという要素も考慮する必要がある。その際、論者の主観が入っていないか注意しよう。

（2）マインドが大事な理由… 法的な心 legal mind ⇔ 法的な知識 legal knowledge

→知識だけで心がないと法律の悪用のおそれ（形式判断）

→心を理解していれば応用可能（新しい問題への対応）

例：「六法は覚えるものではない」

※技術との関係：AI に法を扱えるのか？＝知識だけでよいのか？

⇒NO・・・人間の理解が必要だから

（3）リーガルマインド習得のためのトレーニング

考える：論理的に思考を積み上げる能力
示す：他者に対してきちんと示す
答える：他者からのフィードバックに論理的に答える

<インプット>事例の中から法的に問題となる論点を探し出す能力・・・何が問題なのかの発見・分析、余計な論点の排斥

法的思考力

①事例の解決についての結果の妥当性を検討する能力

→各当事者の利益を比較検討すること

→一般に、そのような事例をどう処理したほうが社会的に妥当かという巨視的な価値判断ができること

②その解決について理論と結び付けて思考する能力

→理論的な武装をする能力

③その結論を法的・解釈論的に根拠づける能力

→法律や契約による説得力

<アウトプット>答案を書く能力・・・事例の分析→問題の提起→どうしてそのような問題が生じるのか（条文が明確でないなど）→解釈の指針決定

例：自説→自説の理由付け→他説からの批判→自説からの反論・他説への批判

例：他説→他説への問題点の指摘→自説→自説の理由付け

（４）法的三段論法…実務で使う能力

三段論法	内容	例	法的三段論法
抽象論	一般的な命題	人は死ぬ	法律（法解釈）
具体論	具体的事例	アリストテレスは人だ	事実認定
結論	あてはめ	アリストテレスは死ぬ	結論（あてはめ）

⇒法に事実を当てはめて、結論を出す！

①法解釈：法規に論理則をあてはめて、法規を定立する。

例：民法 587 条の法規

法学の
お仕事

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

→金銭授受…現実にお金の授受があったこと

→返還約束…受け取ったお金を返しますという約束があること

2つの規範を
抜き出すことができる。

②事実認定：証拠に経験則をあてはめて事実を認定する。

→具体的な事実があったかどうか

事実あり＝請求認容

一部の事実あり＝請求一部認容

事実なし＝請求棄却

実務家の
お仕事

cf 刑事：有罪と無罪、起訴と不起訴（嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予）

結論はどちらでも
よい！過程重視！

③結論：定立された法規に認定された事実をあてはめる。→事実を法解釈に当てはめた結果

例：AはBにお金を貸しており、返す約束をしているので、民法 587 条に基づき、消費貸借契約の効力を生じる。

3、講義の内容

①第01回…はじめに —リーガルマインドとは？	本講義で学ぶことを理解するため、様々な事例を紹介して、これからどんな問題を考えていくのかを概観します。
<法学の基礎>	
第02回…法学入門 —「法教育」の観点から	現在、小・中・高で進められている法教育の内容と実践の取り組みから、リーガルマインドの知識に頼らない多様な考え方を理解します。
第03回…法体系 —法学の基本概念	法学の基本的な考え方を学び、法学の全体像を把握します。
第04回…公法の法的思考 —規制の原理	憲法や行政法などの公法の考え方を学び、国家と国民の関係性を理解し、規制のあり方を考えます。
第05回…刑法の法的思考 —犯罪の抑止	刑法と刑事手続を学び、犯罪に対する処遇を考えます。
第06回…私法・手続法の法的思考 —自律の原理	民法や商法など私法の考え方を学び、当事者の自己決定のあり方を考えます。また、手続法の考え方を学び、手続的正義を理解します。
第07回…社会法・産業法の法的思考 —多様な人間像	社会法や産業法の考え方を学び、法分野に応じた人間像の在り方を考えます。 ※労働法と知的財産法を学ぶ予定です。
第08回…法学の最新分析手法 —法学と他分野との接点	昨今の法学は、経済学や心理学などとの協働による分析が進んでいます。外国法研究や判例研究、立法・ソフトロー等の意義と限界も含めて、リーガルマインドの今日的あり方を探求します。
<先端法学分野研究>	
第09回…医療と法（1） —医療事故	医療事故の事例から、ステークホルダーの役割と事故防止のあり方を考えます。 ※医療過誤に対する民事と刑事の責任の違いの問題
第10回…医療と法（2） —生命倫理	生命倫理の事例から、医療技術の進展に対し、人権や法制度の観点から、どのような規制が望ましいかを考えます。
第11回…環境と法（1） —公害	公害の歴史を繰り返さないために、公害の被害とその対処を理解し、加害者と被害者、行政の立場から、今日への教訓を分析します。
第12回…環境と法（2） —環境保護	環境を守るために、誰が何をすべきか、国内的な問題だけでなく、国際的な問題解決の場面における法の役割を考えます。
第13回…情報と法（1） —ネット社会	インターネットにおける問題に、法がどのような役割を果たせるのか、分析します。
第14回…情報と法（2） —AIと法	AIの普及によってどのような問題が生じるのかを予想し、AIによる事故が発生する前に、事前の対策を考えます。
試験	論述の試験を行います。（60分）

※環境については、「環境法」の講義があるため、法律学ではダイジェストになります。ぜひ別の機会に、「環境法」を受講してください！

<参考>みんな気になる過去問（2025 年度）

<試験問題> 次の 1～3 を答えてください。（順番は問いません。）

1、法律学の授業での学びの中で、「このことはみんなも知ってほしい、考えてほしい」と思ったことを、①子ども（中高生）、②大人のそれぞれについて、各 140 字程度でまとめてください。

2、法律学では、様々な問題事例に対し、法的な根拠に基づく適切な主張ができるかどうか大切です。そこで、次の中（A～F）から一つを選んで、①意見に対して、法的な観点を交えて反論してください。②次に、関連する事例について、法的に分析・検討してください（何が問題なのか、法的にはどのような処遇がなされるか等）。③そして、事例に対して、こうした問題の背景にある課題を改善するためにはどうすればよいか、提案してください。

問題 A 意見「憲法は権利ばかりで義務ほとんどない。権利なんて一つくらいで十分で、むしろ、国家のために義務を果たすべきだ。」

⇒事例：宗教上の理由から一定の考えを許さないとする規律に従わせること（チ。）

問題 B 意見「お互いがよいといっているのなら、契約すればどんなことであれ履行が強制されるべきだ。」

⇒事例：恋愛禁止の条項があるにもかかわらず恋愛をした未成年のアイドルに対して、損害賠償すること（推しの子）

問題 C 意見「悪い奴に裁判は必要ない。さっさと有罪判決を出すべきだ。さらに、犯罪が増えている現状、厳罰化すべきだ。」

⇒事例：過去に犯罪をしたが、周囲の環境が変わったことで、更生した者を処罰すること（SAKAMOTO DAYS）

問題 D 意見「医師への責任追及は医療界に打撃を与えるだけなので、事故が起きても免責すべきだ。」

⇒事例：医師の過失があるか不明であるが、医療過誤であるとして訴えられること（天久鷹央の推理カルテ）

問題 E 意見「マスコミは偏っている。ネットにこそ真実があり、それを信じて行動すべきだ。」

⇒事例：過去の事件が長期にわたりネットで残り続けること（青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない）

問題 F 意見「AI は人類にとって脅威の存在なので使用禁止にするべきだ。」

⇒事例：AI は責任をとれないので、人間が AI の言動の責任をとること（BEATLESS）

3、法律学の授業を通しての感想を書いてください。